

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Catherine Rigsby, PhD.

Rectora Subrogante

Considerando:

Que la Constitución de la República, en su artículo 226, señala que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*;

Que el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de educación superior, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas en los siguientes puntos:

“e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)

f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público; (...)

h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; (...);”

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior en el numeral uno, establece que son obligaciones adicionales del Rector; cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el estatuto de la institución;

Que mediante Registro oficial Suplemento Nro. 395, de 04 de agosto de 2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); la misma que determina los principios y normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la mencionada Ley. La referida norma fue reformada mediante Disposición Reformatoria Tercera, numeral 3.1 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, publicado en Registro Oficial Suplemento 899 de 9 de Diciembre del 2016;

Que el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que la máxima autoridad será quién ejerza administrativamente la representación legal de la entidad contratante;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1700, de 30 de abril de 2009, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 588, de 12 de mayo del 2009, el Presidente de la República del Ecuador, expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el mismo que tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley;

Que el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al referirse a la delegación, establece que: *“Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia”*.

Que el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece:

“Créase la Universidad de investigación de Tecnología Experimental YACHAY como

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

una Institución de Educación Superior de derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.”;

Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 144 de 16 de diciembre de 2013, señala que: *“PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora. Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior. La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un periodo improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición. Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción.”;*

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso décimo: *“(…) La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñará las funciones de Rector. (…)”.*

Que mediante Decreto Ejecutivo número 275, publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 229, de 21 de abril de 2014, reformado mediante Decreto Ejecutivo número 736, publicado en el Registro Oficial número 561, de 07 de agosto de 2015, y Decreto Ejecutivo número 1223, de 9 de noviembre de 2016, el Presidente Constitucional de la República designó como Miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, a las siguientes personas: Ares Rosakis, Ph.D.; José Andrade, Ph.D.; Carlos Castillo-Chávez. Ph.D; al Gerente de la Empresa Pública Yachay E.P.; y, Ab. María de Lourdes Miranda, como Secretaria de la Comisión;

Que la Comisión Gestora en la Décima Primera Sesión Ordinaria mediante Resolución RCG-SO-11 No. 106-2016, con fecha 11 de noviembre de 2016, nombra al Dr. Carlos Castillo-Chávez como Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

Experimental Yachay;

Que mediante Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014, adoptada en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY y su reforma aprobada mediante Resolución No.RPC-SO-06-No.120-2017, de 15 de febrero del 2017, adoptada en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior;

Que en el Artículo 87 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en sus literales d), g) y m) manifiesta lo siguiente:

1. *Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades administrativas, financieras, económicas y de talento humano de la Institución de acuerdo con las políticas y lineamientos de Consejo Superior Universitario; (...)*

g) *Autorizar la contratación de obras, bienes, servicios, incluidos los de consultoría contemplados en el PAC de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública; (...)*

1. *Dirigir la ejecución de las actividades académicas, investigativas, administrativas y de vinculación con la sociedad; (...)*

Que la Comisión Gestora, en la Primera Sesión Extraordinaria mediante Resolución RCG-SE-01 No. 006-2017, con fecha 27 días del mes de enero de 2017, resolvió designar a Catherine Rigsby PhD., como Canciller/Vicerrectora Académica de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, sin perjuicio de que puede ser ratificada;

Que la Comisión Gestora, en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria mediante Resolución RCG-SE-021 No.0127-2016, con fecha 30 de diciembre de 2016, se nombra a la Dra. Catherine Rigsby, Canciller, como Rectora Subrogante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto Universitario, durante el tiempo que, por razones institucionales o personales debidamente autorizadas por la Comisión Gestora, el Dr. Carlos Castillo-Chávez, salga del país;

Que mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2016-0004-R, de 04 de septiembre de 2016, el Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

y el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, resuelve delegar lo siguiente: “Art. 1.- *Deléguese al Coordinador Administrativo Financiero y Director Administrativo respectivamente, en orden de ejercer las atribuciones contempladas dentro de los artículos dos y cuatro, en cuanto sean aplicables, las siguientes funciones:*1. Aprobar los pliegos de cada procedimiento precontractual; 2. Suscribir las resoluciones de inicio de proceso; 3. Suscribir las actas y resoluciones dentro del procedimiento precontractual. 4. Suscribir actas de negociación, sin perjuicio de que las mismas sean suscritas por el Coordinador del área requirente; 5.Designar a los miembros de las Comisiones Técnicas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 6. Disponer la conformación de Comisiones para la recepción de obras, bienes y servicios; 7. Cancelar o declarar desierto el proceso de contratación, sujeto a los tiempos y casos previstos en la Ley; 8.- Re-iniciar o archivar motivadamente, los procesos de contratación; 9.- Designar al Administrador del Contrato y asignar su clave de usuario en el portal del SERCOP; 10.- Suscribir las resoluciones de adjudicación de procedimientos precontractuales; 11.Suscribir contratos principales; 12. Autorizar y suscribir contratos complementarios y modificatorios; 13. Decidir motivadamente la terminación de los contratos por mutuo acuerdo o terminación unilateral, previo informe del administrador del contrato y de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, su Reglamento General y más normativa vigente; 14. Autorizar prórrogas de plazo, solicitadas por el contratista, de conformidad con la normativa vigente; 15. Suscribir resoluciones de reformas al Plan Anual de Contrataciones; 16. Reformar, modificar, ampliar y disponer la publicación del Plan Anual de Contrataciones –PAC- en función de las respectivas metas institucionales de cada área, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; y, 17. Realizar todos los actos administrativos y suscribir todas las resoluciones y contratos necesarios dentro de los procesos de contratación señalados, en los montos autorizados.”

Que la Universidad promoverá la política de “Cero Papeles” debiendo utilizarse en lo primordial los medios informáticos para la ejecución de los procedimientos internos;

Que desde la Dirección de Planificación, conjuntamente con el área Administrativa y Financiera de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se presenta el “Proceso de Contratación Pública de Bienes o Servicios - Ínfima Cuantía”, cuyo objetivo consiste Establecer y documentar las consideraciones y actividades para la fase preparatoria, pre contractual, contractual y de ejecución para las contrataciones de bienes y servicios a través del procedimiento de ínfima cuantía por parte de las diferentes Unidades de la Institución. Constante en un total de 35 hojas y 08 anexos, como se detalla a continuación: Anexo 1: Formato de Solicitud de Compra; Anexo 2: Formato Memorando de Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación; Anexo 3: Formato Cuadro Comparativo de Cotizaciones; Anexo 4: Formato Memorando de Solicitud de Aval POA y Certificación Presupuestaria – Ínfima Cuantía; Anexo 5: Formato Memorando de Solicitud de Reforma POA y Certificación Presupuestaria – Ínfima Cuantía; Anexo 6:

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

Formato Orden de Compra / Trabajo; Anexo 7: Formato Acta de Entrega – Recepción; y, Anexo 8: Formato Memorando de Solicitud de Pago;

Que mediante Memorando Nro.- UITEY-REC-2017-0122-M, de 14 de marzo del 2017, la Dra. Catherine Rigsby, Rectora Subrogante, solicita a la Abg. María de Lourdes Miranda, Secretaría de la Comisión Gestora, la elaboración de la correspondiente Resolución para la aprobación del proceso “*Contratación Pública Ínfima Cuantía*” constante en 35 hojas y sus respectivos anexos, a fin de que sea analizado y aprobado; y,

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay,

RESUELVE

Artículo. 1.- Aprobar el proceso de “*Contratación Pública Ínfima Cuantía*” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, constante en 35 hojas y con sus respectivos anexos.

Artículo. 2.- Encárguese de la ejecución la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, a la Dirección de Planificación y Procesos, la Dirección Administrativa, la Dirección Financiera, la Dirección de Contratación Pública, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Catherine Ann Rigsby
RECTORA, SUBROGANTE

Referencias:

- UITEY-REC-2017-0122-M

Anexos:

- proceso_contratación_pública_Ínfima_cuantía_part010135643001489593970.rar
- proceso_contratación_pública_Ínfima_cuantía_part020735238001489593982.rar

Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0020-R

Urcuquí, 21 de marzo de 2017

Copia:

Señor Abogado
Juan José Arroyo Naranjo
Director de Normativa

Señor Economista
Luis Santiago Chiriboga Lopez
Director de Planificación y Procesos

Señorita Ingeniera
Lizeth Daniela Reinoso Calero
Analista de Procesos

Señorita Ingeniera
Tania Johanna Belálcazar Hernandez
Coordinadora General de Planificación

DC/ma/ja/cr